

Nr. 283 Chefbesprechung im Reichsjustizministerium vom 18. Dezember 1935, 11 Uhr

R 22/328, Bl. 226–228 Vermerk von MR Pätzold/RJuM¹

Anwesend: Gürtner (Vorsitz), Schwerin v. Krosigk; StS Schlegelberger, Grauert; Keppler (für StdF); MD Volkmar, Harmening, Schniewind, Hog; RBkD Kramer; MR Pätzold, Knoll (RAM), Fischer-Dieskau (RAM), Bayrhofer (RFM); LGR Riehle (RWiM); LaR Storck (RIM).

Beginn: 11:00

Ort: Reichsjustizministerium

[ENTWÜRFE EINES GESETZES ÜBER DIE ZINSMÄSSIGUNG BEI DEN HYPOTHEKEN PRIVATER GLÄUBIGER UND EINES GESETZES GEGEN ÜBERMÄSSIGE ZINSEN]

Die Chefbesprechung, die am 18. Dezember 1935 unter dem Vorsitz des Reichsministers der Justiz stattgefunden hat [...], hatte folgendes Ergebnis:

I.

Mit dem Entwurf eines Gesetzes über die Zinermäßigung bei den Hypotheken privater Gläubiger erklärten sich grundsätzlich einverstanden der Reichsminister der Finanzen sowie die Vertreter des Reichsinnenministeriums, des Reichsarbeitsministeriums, des Reichsernährungsministeriums, des Stellvertreters des Führers und des Preußischen Finanzministeriums. Nur der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums sprach sich mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt gegen den Entwurf aus. Für allenfalls erträglich hielt er eine zeitlich auf etwa 3 Jahre begrenzte Regelung, die dahin geht, daß die Zinssenkung nur die jeweils geltend gemachte Zinsforderung trifft, das Stammrecht dagegen unberührt läßt.

Der Gedanke, das Gesetz zeitlich zu begrenzen, fand keine Zustimmung. Ausdrücklich gegen die Zeitgrenze erklärten sich der Reichsminister der Finanzen, der Vertreter des Stellvertreters des Führers, der Vertreter des Reichsministeriums des Innern und der Vertreter des Reichsarbeitsministers. Der Reichsminister der Finanzen wies darauf hin, daß die zeitliche Zinssenkung Schwierigkeiten für die zum 1. 4. 1937 zu treffende Regelung der Hauszinssteuer² mit sich bringe. Die Neugestaltung der Hauszinssteuer (Umwandlung in eine Grundsteuer³) setze voraus, daß man Klarheit darüber habe, wie hoch der Grundbesitz mit Zins belastet sei.

Der Vertreter des Reichsernährungsministeriums bemerkte, daß die Landwirtschaft mit der zeitlich beschränkten Zinssenkung der Notverordnung vom 27. 9. 1932⁴ keine günstigen Erfahrungen gemacht habe.

¹ Paralleler Besprechungsvermerk des LGR Riehle in: R 3101/15379, unfol. Zu der Chefbesprechung hatte der RJuM mit Schreiben vom 12.12. 35 folgende Stellen eingeladen: RWiM, RFM, RAM, REM, StdF, PrFM; R 22/328, Bl. 222–225. Vorgeschichte und sachlicher Kontext s. Dok. Nr. 269.

² Die Hauszins- oder Gebäudeentschuldungsteuer sollte bereits zum 1.4. 35 um 25% gesenkt werden, was zugunsten des Wohnungsbaus nicht geschehen war, zum 1.4. 37 um weitere 25%, wozu es aus Gründen des allgemeinen Finanzbedarfs auch nicht kam, ebenso wenig wie zum völligen Wegfall ab 1. 4. 40. S. die Hinweise bei Dok. Nr. 133 P. 4a.

³ Zu diesem Projekt s. Folgeband, Dok. vom 7. 1. 36.

⁴ RGBl. I S. 480. Durch sie war der Zins für landwirtschaftl. Schuldverschreibungen generell um 2% auf 4% abgesenkt worden. Die Regelung war bis 30. 9. 34 befristet und durch Gesetz vom 28. 9. 34 (RGBl. I S. 860) bis 30. 9. 35 verlängert worden. Das

Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums befürwortete die Dauerregelung ebenfalls.

Der Reichsminister der Justiz stellte abschließend fest, daß nur seitens des Reichswirtschaftsministeriums grundsätzlich eine abweichende Meinung vertreten wird, dahingehend, daß die Zinsregelung zeitlich zu begrenzen sei und das Stammrecht unberührt lassen solle⁵.

In der Aussprache über die *Einzelheiten* des Entwurfs gaben nur die §§ 2 und 3 zu Bemerkungen Anlaß.

Zu § 2 Buchst. c⁶ schlug der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums vor, die Ausnahme auf alle unter staatlicher Aufsicht stehenden Gläubiger auszudehnen. Demgegenüber vertraten der Reichsminister der Finanzen und der Vertreter des Stellvertreters des Führers, des Reichsarbeitsministeriums und des Reichsinnenministeriums die Auffassung, daß die für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten vorgesehene Ausnahme zu streichen sei, denn es sei selbstverständlich, daß die öffentlichen Anstalten die Erfordernisse des Gesetzes freiwillig erfüllen und wenn irgend möglich freiwillig noch unter die im Gesetz vorgesehene Zinssenkung heruntergehen würden. Es würde genügen, wenn man auf diese Einstellung der öffentlichen Körperschaften und Anstalten beim Erlaß des Gesetzes in irgend einer Weise besonders hinweisen würde⁷.

Zu § 3⁸ regte der Reichsminister der Finanzen an, die dort vorgesehene Sonderregelung für Aufwertungshypotheken zu streichen. Es sei, so bemerkte er, an der Zeit, auch die Aufwertungshypotheken im Zins den anderen Hypotheken gleichzustellen. Dieser Anregung stimmten der Vertreter des Stellvertreters des Führers und der Vertreter des Reichsernährungsministers bei. Der Vertreter

Gesetz über die Zinsen für den landwirtschaftlichen Realcredit vom 31. 7. 35 (RGBl. I S. 1057) hatte den Zins für landwirtschaftl. Inlandskredite dann allgemein und ohne Befristung auf 4,5% festgesetzt. S. Dok. Nr. 81 Anm. 12,13.

⁵ Riehle faßte die vorstehend wiedergegebene allgemeine Erörterung des PrivathypothekenG in seinem Vm. (o. Anm. 1) teilweise abweichend so zusammen: „Übereinstimmung bestand darin, daß Maßnahmen notwendig sind, um die noch bestehenden überhöhten Zinsen bei Privathypotheken der allgemeinen Zinssenkung anzugleichen. Dem Entwurf stimmten sämtliche übrigen Ministerien zu. Seitens des RWiM wurde dem Entwurf nicht zugestimmt, vielmehr ein Gegenvorschlag dahin gegeben, daß sich die Senkung nicht auf die Zinsforderung selbst bezieht, sondern auf deren Geltendmachung, sodaß auf eine beschränkte Frist von etwa 2–3 Jahren die Geltendmachung der Zinsen über einen gewissen festzustellenden Satz ausgeschlossen sein würde. Übereinstimmung herrschte dahin, daß auch diese Regelung im Wege der freiwilligen Gerichtsbarkeit erfolgen müßte. Dem Vorschlag des RWiM standen nicht [!] ablehnend gegenüber das Justiz- und Fin. Min. sowie das Innen-Min., wenngleich auch seitens des Fin. Ministers Graf Schwerin von Krosigk darauf hingewiesen wurde, daß eine Dauerregelung im Hinblick auf die kommende Steuergesetzgebung wünschenswerter sei. Dieser Ansicht schloß sich der Vertreter des Reichsarb. Min. an.“

⁶ Danach sollte das Gesetz nicht gelten „für Forderungen und Grundschulden der Körperschaften und Kreditanstalten, die den Hypothekenzins auf Grund der Gesetze vom 24. Januar und 27. Februar 1935 ermäßigt haben, sowie der sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten“. Hierzu bereits das Einladungsschreiben (o. Anm. 1): „Nach Meinung des Reichswirtschaftsministeriums wäre diese Ausnahme noch dahin zu erweitern, daß alle unter einer staatlichen Aufsicht stehenden geldgebenden Anstalten, insbesondere auch die privaten Versicherungsgesellschaften, ausgenommen werden. Im Gegensatz hierzu steht das Reichsfinanzministerium auf dem Standpunkt, daß die in dem Entwurf vorgesehene Ausnahme einzuengen wäre. Nach der Auffassung des Reichsfinanzministeriums wären alle Anstaltsgläubiger einschließlich aller öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten dem Gesetz zu unterstellen, soweit sie nicht schon von der Konversionsgesetzgebung betroffen worden sind. Der Entwurf hält sich in der vorliegenden Fassung des § 2c auf einer mittleren Linie. Er trägt der Auffassung des Reichswirtschaftsministeriums im wesentlichen Rechnung, unterstellt aber dem Gesetz die privaten Versicherungsgesellschaften.“

⁷ Das RWiM beharrte in der Folge auf seiner Position und forderte weiter die Herausnahme auch der Privatversicherungen, die bezüglich ihrer Hypothekenanlagen bereits faktisch unter Staatsaufsicht stünden. Auf einer Ressortbesprechung am 15. 5. 36 versicherte der RWiM-Vertreter, „daß die Zinspolitik der Versicherungen – von der Rechtsfrage abgesehen – tatsächlich vom Reichswirtschaftsministerium beaufsichtigt werde, und daß die Versicherungsunternehmen die vom Wirtschaftsministerium vorgesehene Zinssenkung bisher stets genau durchgeführt hätten“; R 3101/15379, unfol. Auch der StdF gab schließlich in letzten Verhandlungen mit dem RJuM am 25. 6. 36 seinen Widerstand gegen die Ausnahmeklausel in der Erkenntnis auf, daß diese „wegen der von den Instituten bereits durchgeführten Zinssenkung praktisch nur eine ganz geringe Bedeutung habe und im wesentlichen eine Angelegenheit des Prestiges sei“, wie in der Erwägung, „ein dringend notwendiges Gesetzeswerk nicht an einer praktisch unwichtigen Frage scheitern zu lassen“; R 22/328, Bl. 389.

⁸ „§ 3 – Sonderregelung für Aufwertungsforderungen.“

Auf Aufwertungsforderungen, -hypotheken und -grundschulden findet die Vorschrift des § 1 [d.h. gerichtliche Absenkung der Zinsen; s. Dok. Nr. 269 Anm. 7] nur insoweit Anwendung, als die Verzinsung den gesetzlich festgelegten Satz übersteigt. Darüber hinaus ist eine Zinssenkung bei aufgewerteten Rechten nur zulässig, wenn es nach der Lage des Einzelfalls, insbesondere wegen der Höhe der Aufwertung, unbillig hart wäre, sie dem Schuldner zu versagen. „Aufwertungshypotheken, meist in der Form von Liquidationspfandbriefen („Liquis“), waren in der Inflationszeit entwertete Vorkriegshypotheken, welche 1925 auf 25% des Goldmarkbetrages aufgewertet worden waren, mit 6% verzinst wurden und bisher von der Zinskonversion ausgenommen waren; vgl. Dok. Nr. 81 Anm. 8.

des Reichsarbeitsministers sprach sich gegen die Streichung der Vorschrift aus. Der Vertreter des Reichsernährungsministers bemerkte dazu, daß die Aufwertungshypotheken, die als Deckung von Liquidationspfandbriefen in Betracht kämen, im Zins nicht gesenkt seien, weil die Liquidationspfandbriefe in die Zinskonversion nicht einbezogen worden seien; das Reichswirtschaftsministerium habe die Ermäßigung des Zinssatzes bei den Liquidationspfandbriefen als gegenwärtig nicht durchführbar bezeichnet. Der Vertreter des Reichswirtschaftsministers bestätigte, daß eine Zinsermäßigung für die Pfandbriefe zur Zeit nicht in Betracht käme⁹.

II.

Der Entwurf eines Gesetzes gegen übermäßige Zinsen wurde kurz besprochen. Erörtert wurde die grundsätzliche Bedeutung des Entwurfs. Das vorgeschlagene Gesetz solle, worauf der Reichsminister der Justiz hinwies, hauptsächlich dazu dienen, der Rechtsprechung eine Richtlinie für die Handhabung des § 242¹⁰ in Zinsfragen zu geben.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers sprach sich für die vorgeschlagene Regelung aus und regte an, die Bedeutung des Entwurfs den Ressorts durch eine Begründung näher zu bringen.

Der Vertreter des Reichsarbeitsministers erklärte, daß im Reichsarbeitsministerium eine gewisse Zurückhaltung gegenüber diesem Entwurf bestünde, weil er, wie es scheint, in bezug auf den Eingriff in bestehende Verträge sehr weit gehe, er wolle aber dem Entwurf nicht widersprechen.

Der Reichsminister der Finanzen gab zu erwägen, die Richtlinien, die den Gerichten gegeben werden sollten, an bestimmte gesetzliche Tatbestände anzuknüpfen.

Der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums sprach sich gegen den Entwurf aus.

Als Ergebnis der Aussprache stellte der Reichsminister der Justiz fest, daß der Grundgedanke des Entwurfs, der Rechtsprechung eine Direktive zu geben, gebilligt würde. Unter diesem Gesichtspunkt werde der Entwurf zu überprüfen sein¹¹.

Pätzold 20/12.

⁹ Bei dieser Haltung verblieb der RWiM gegen neuerliche Forderungen des RFM auch in einem Schreiben vom 6. 2. 36: Die Lage auf dem Kapitalmarkt unterscheide sich grundlegend von der vor Jahresfrist und zeige „kaum Voraussetzungen für eine Zinskonversion“; R 3101/15379. In der endgültigen Fassung des Gesetzes vom 2. 7. 36 waren Aufwertungshypotheken dann von der Zinssenkung ausdrücklich ausgenommen.

¹⁰ Gemeint ist § 242 BGB: „Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung [sc. aus dem Schuldverhältnis] so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.“

¹¹ Der GesEntw. gegen übermäßige Zinsen wurde nicht weiterverfolgt, nachdem das RWiM bei seiner kategorischen Ablehnung verblieb. Den Entwurf des PrivathypothekenG, auf das Schacht ebenfalls gerne verzichtet hätte, legte der RJuM am 26. 3. 36 in einer revidierten Fassung als „Gesetz über Hypothekenzinsen“ neu vor. Bei den Ressortverhandlungen darüber setzte sich das RWiM mit seinen Forderungen in den zwei strittigen Hauptfragen weitgehend durch; s. R 22/328, Bl. 229–349; R 3101/15379. Im Juni 1936 ging der Rkei die Kabinettsvorlage zu; hierzu s. Folgeband, Dok. vom 16. 6. 36.

Zitierhinweis

Nr. 283 Chefbesprechung im Reichsjustizministerium vom 18. Dezember 1935, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d283>